



Chief Corporate Affair Officer

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA DI GRUPPO n. 98/COA
del 11 novembre 2022

**"LINEE GUIDA E PROCEDURA IN MATERIA DI
POLITICHE RETRIBUTIVE E SISTEMI DI
INCENTIVAZIONE"**

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane e dall'Anti Bribery & Corruption management system¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dai rispettivi Modelli 231 societari.

PRESIDI DI CONTROLLO

- ☒ D.lgs. 231/2001
- ☒ ABC

La presente CO/G aggiorna e sostituisce la CO/G n.70 del 29 Luglio 2021

¹ Ove adottato dalla Società. Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas SpA ha approvato il proprio modello volontaristico per la prevenzione della corruzione e trasparenza nel cui ambito ha adottato le "Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231".



INDICE

AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITA' DI RECEPIMENTO	5
POLITICA RETRIBUTIVA	6
SISTEMI DI INCENTIVAZIONE.....	14
ALLEGATI.....	25

OGGETTO

Il presente documento definisce le linee di indirizzo in materia di **politiche retributive** e **sistemi di incentivazione** del Gruppo FS Italiane e disciplina il processo, i ruoli e le responsabilità per assicurare una coerente gestione della politica retributiva per tutta la popolazione coinvolta.

La politica retributiva e il sistema di incentivazione del Gruppo si inseriscono all'interno di un quadro di riferimento delineato nel tempo in sede di C.d.A. di FS SpA ed ha come obiettivi:

- la creazione di valore per il Gruppo attraverso l'utilizzo di leve di remunerazione ed incentivazione unitarie, volte a valorizzare in modo adeguato le professionalità espresse dai dipendenti, tenendo conto in particolare della vicinanza della posizione organizzativa ai processi di business in termini di risultati e responsabilità;
- l'applicazione di regole unitarie, coerenti e trasversali per le Società controllate del Gruppo che si basi su criteri volti al riconoscimento e alla valorizzazione del merito, nel rispetto dei principi di equità interna e degli standard retributivi del mercato di riferimento.

I documenti di politica retributiva e di incentivazione del Gruppo contengono i criteri e la metodologia cui tutte le Società del Gruppo devono attenersi in tema di determinazione della retribuzione fissa e variabile, in maniera coerente con il CCNL applicabile e con i diversi livelli di complessità organizzativa e di responsabilità della posizione ricoperta.

I processi di **politiche retributive** e **sistemi di incentivazione** presentano delle specificità in base alla popolazione di riferimento e sono differenziati nel documento a seconda che si tratti di Società italiane o estere.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane SpA
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO



MODALITA' DI RECEPIMENTO E ADOZIONE

- ☐ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☒ Applicabilità con integrazione di processo
- ☐ Applicabilità con adeguamento di processo

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo².

Le Capogruppo di Settore provvedono al recepimento del presente documento nell'ambito del rispettivo Polo (Atto di Recepimento di Polo).

Le Capogruppo di Settore, le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA e, successivamente all'atto di recepimento di Polo, le Società del Polo emettono nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza **un documento normativo che definisca e disciplini il loro processo interno coerentemente con le linee guida definite e ad integrazione delle attività definite nel presente documento**, anche al fine di prevedere ulteriori regole ed autonomi presidi di controllo, in presenza di proprie aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, le Società del Polo, nel caso in cui siano sub-holding, possono prevedere differenti modalità di adozione del documento da parte delle proprie controllate rispetto a quanto previsto nel presente paragrafo (*es. applicabilità diretta invece che applicabilità con integrazione*).

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

² Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifier S.p.A. non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifier quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS, che potranno essere valutati dal management di Italcertifier nell'ambito della propria discrezionalità gestionale."

POLITICA RETRIBUTIVA - CRITERI GENERALI

La politica retributiva del Gruppo contiene i criteri e la metodologia cui tutte le Società del Gruppo devono attenersi, considerando i diversi livelli di complessità organizzativa e di responsabilità della posizione ricoperta. Attraverso il ricorso alle opportune leve di *rewarding*, la politica retributiva del Gruppo intende sostenere attivamente l'*engagement* dei dipendenti, rafforzandone la spinta motivazionale e la fidelizzazione.

Prevede due tipi di interventi:

- l'incremento sulla retribuzione fissa erogato su tutte le mensilità;
- il riconoscimento di un premio a carattere straordinario, erogato una sola volta, escludendo ogni carattere periodico e continuativo.

La variabilità degli importi, il relativo *range* ed i criteri di attribuzione sono definiti nel documento “*Linee guida e criteri in materia di politica retributiva*” (di seguito Politica Retributiva), elaborato e aggiornato dalla *funzione compensation di FS SpA* con cadenza almeno annuale, coerentemente con i pareri e le proposte formulati dal Comitato per la Governance, le Nomine e la Remunerazione di FS SpA, e diffuso alle Società del Gruppo.

Il processo di *review* retributiva è gestito dalla *funzione compensation di FS SpA* e dalle altre *funzioni coinvolte per le Società italiane ed estere*, avendo a riferimento la Politica Retributiva approvata e divulgata, nonché l'*ability to pay*³ predeterminato in fase di definizione di budget.

Nell'ambito della *review* retributiva annuale della popolazione dirigenziale, vengono presi a riferimento, ai fini della valutazione delle proposte di *review*, elementi oggettivi - forniti secondo competenza dalle *funzioni di organizzazione, di compensation, e di sviluppo del personale di FS SpA e di Società* – quali, rispettivamente, il peso della posizione organizzativa, il relativo riferimento retributivo, la valutazione della *performance* della persona nell'anno di riferimento, intesa come sintesi della valutazione espressa sul raggiungimento degli obiettivi e sui comportamenti. L'evidenza della valutazione delle *performance* è assicurata tramite apposito sistema informatico o, in assenza di questo, tramite apposita documentazione a supporto del processo.

Per il personale non dirigente, tra i criteri di applicazione della politica retributiva vengono presi a riferimento gli elementi relativi alle responsabilità/criticità del ruolo ricoperto e al relativo *know how* richiesto, la valutazione della *performance* nell'anno di riferimento (intesa come la sintesi tra valutazione degli obiettivi assegnati, delle competenze e dei comportamenti), l'impegno straordinario su specifici progetti o attività e la potenzialità di traguardare nel breve periodo ruoli più complessi.

³ Capacità e metodologia per rispondere pienamente e puntualmente gli impegni finanziari tramite adeguate risorse di reddito.

La review retributiva ha cadenza periodica (annuale) sulla base di un calendario unico definito dalla **funzione compensation FS SpA** applicabile per tutte le Società del Gruppo FS⁴.

Inoltre, è da segnalare che a fronte di processi riorganizzativi rilevanti e/o assunzioni di responsabilità di maggior livello (singoli casi la cui specificità richiede una valutazione puntuale), le Società possono proporre, in corso d'anno, interventi di politica retributiva mirati, singolarmente motivati e autorizzati dall'AD o dall'organo preposto della Società stessa. In questi casi, il processo di proposta ed autorizzazione dell'intervento retributivo segue l'iter descritto per la relativa popolazione di appartenenza oggetto di *review* retributiva annuale.

Fermo restando la validità dei criteri descritti per tutte le Società del Gruppo, si riporta di seguito il processo per le società controllate dirette italiane e per le società controllate dirette ed indirette estere.

SOCIETÀ ITALIANE DEL GRUPPO

Sintesi del Processo:

POLITICA RETRIBUTIVA					
RACCOLTA PROPOSTE DI INTERVENTI RETRIBUTIVI	ANALISI DELLE PROPOSTE DI INTERVENTI RETRIBUTIVI	APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE RICEVUTE	FORMALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI RETRIBUTIVI	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
<i>Risorse strategiche e altri AD di Società direttamente controllate da FS SpA</i> Funz. Compensation FS SpA <i>Personale Dirigente di FS SpA</i> Funz. Sviluppo FS SpA <i>Personale Dirigente delle Società Controllate</i> Funz. RUO di Soc. (su proposta AD Soc. per dirigenti 1° liv. org) <i>Personale non dirigente</i> Funz. Sviluppo FS SpA (per risorse FS SpA) Funz. RUO di Soc.	<i>Risorse strategiche e altri AD di Società direttamente controllate da FS SpA</i> Funz. Compensation FS SpA Resp. RUO FS SpA <i>Personale Dirigente di FS SpA</i> Funz. Compensation FS SpA <i>Personale Dirigente delle Società Controllate</i> AD di Società Funz. RUO di Soc./Capogruppo Sett. Referenti di Processo di Capogruppo Sett. (per dirigenti 1° liv. org) Funz. Compensation FS SpA PO FS SpA (per dirigenti 1° liv. org) <i>Personale non dirigente</i> Funz. Sviluppo FS SpA (per risorse FS SpA) Funz. RUO di Soc.	<i>Risorse strategiche e altri AD di Società direttamente controllate da FS SpA</i> CdA di FS SpA (per AD di Soc.) AD FS SpA (per dir. strategici) <i>Personale Dirigente di FS SpA</i> Resp. RUO FS SpA <i>Personale Dirigente delle Società Controllate</i> Resp. RU FS SpA <i>Personale non dirigente</i> Resp. RUO FS SpA (per risorse FS SpA) Resp. RUO di Soc.	<i>Risorse strategiche e altri AD di Società direttamente controllate da FS SpA</i> Funz. Compensation FS SpA <i>Personale Dirigente di FS SpA</i> Funz. Sviluppo FS SpA <i>Personale Dirigente delle Società Controllate</i> Funz. Compensation FS SpA Funz. RUO di Soc. <i>Personale non dirigente</i> Funz. Sviluppo FS SpA (per risorse FS SpA) Funz. RUO di Soc.	<i>Risorse strategiche e altri AD di Società direttamente controllate da FS SpA</i> Funz. Gestione FS SpA <i>Personale Dirigente di FS SpA</i> Funz. Gestione FS SpA <i>Personale Dirigente delle Società Controllate</i> Funz. Gestione FS SpA Funz. RUO di Soc. <i>Personale non dirigente</i> Funz. Gestione FS SpA (per risorse FS SpA) Funz. RUO di Soc.	<i>Risorse strategiche e altri AD di Società direttamente controllate da FS SpA</i> Funz. Compensation FS SpA Funz. Gestione FS SpA <i>Personale Dirigente di FS SpA</i> Funz. Compensation FS SpA Funz. Gestione FS SpA <i>Personale Dirigente delle Società Controllate</i> Funz. Compensation FS SpA Funz. Gestione FS SpA Funz. RUO di Soc. <i>Personale non dirigente</i> Funz. Sviluppo FS SpA (per risorse FS SpA) Funz. Gestione FS SpA (per risorse FS SpA) Funz. RUO di Soc.

⁴ Le Società Controllate Estere possono richiedere diversa pianificazione, che deve essere autorizzata dalla funzione risorse umane e organizzazione di Subholding, e dalla funzione international hr di FS S.p.A., in accordo con la funzione compensation di FS S.p.A.

Risorse Strategiche⁵ e altri Amministratori Delegati di Società direttamente controllate da FS SpA

La **funzione compensation di FS SpA** elabora le proposte di interventi retributivi e le condivide con il **Responsabile risorse umane e organizzazione di FS SpA**, il quale le sottopone per approvazione all'AD di FS SpA.

Successivamente:

- con riferimento agli Amministratori Delegati delle società direttamente controllate, le proposte di interventi retributivi sono deliberate dai relativi C.d.A. societari;
- con riferimento ai dirigenti strategici di FS SpA, a seguito dell'approvazione da parte dell'AD di FS SpA, l'interessato dalla revisione della retribuzione riceve comunicazione scritta a firma dell'AD stesso.

Per gli Amministratori Delegati di norma il processo si attiva in occasione di nomina o di rinnovo dell'incarico da parte del C.d.A. della Società.

Per il **Responsabile della funzione Audit di FS SpA**, il **Responsabile risorse umane e organizzazione di FS SpA**, sottopone la proposta di intervento retributivo al Presidente di FS SpA; la proposta viene, quindi, presentata al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di FS SpA per preventivo parere⁶.

A valle dell'approvazione degli interventi retributivi, la **funzione compensation di FS SpA**, comunica formalmente l'esito alla **funzione gestione del personale di FS SpA** per i successivi adempimenti amministrativi e per l'archiviazione delle lettere di formalizzazione del provvedimento. Infine, provvede ad archiviare e conservare la documentazione a supporto del processo.

Personale Dirigente di FS SpA

La **funzione sviluppo del personale di FS SpA** coordina l'acquisizione delle proposte presentate dai Responsabili del personale dirigente interessato di FS SpA. L'elenco delle proposte viene quindi trasmesso alla **funzione compensation di FS SpA**, che verifica la rispondenza degli interventi proposti rispetto alle linee guida di Politica Retributiva approvata e divulgata per l'anno di riferimento, avendo cura di segnalare eventuali incoerenze riscontrate, e li sottopone all'approvazione del **Responsabile risorse umane e organizzazione di FS SpA**.

A valle del processo di approvazione, la **funzione compensation di FS SpA** comunica formalmente l'esito alla **funzione sviluppo del personale di FS SpA** che predispone le lettere di formalizzazione del provvedimento e le sottopone alla firma del **Responsabile risorse umane e organizzazione di FS SpA** per la successiva consegna al dirigente interessato. Copia della lettera viene trasmessa dalla **funzione sviluppo**

⁵ Per risorse strategiche si intendono le figure dirigenziali di FS Italiane a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, quelle a diretto riporto del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, gli AD di RFI S.p.A., Trenitalia S.p.A., Italferr S.p.A., ANAS S.p.A., Busitalia – Sita Nord S.r.l. e Mercitalia Logistics S.p.A., nonché le ulteriori figure dirigenziali individuate dall'Amministratore Delegato come aventi responsabilità strategiche (Dirigenti con Responsabilità Strategiche).

⁶ Come previsto dal Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di FS SpA .

del personale di FS SpA e alla funzione gestione del personale di FS SpA per i successivi adempimenti amministrativi e l'archiviazione.

La **funzione sviluppo del personale di FS SpA** provvede ad archiviare e conservare la documentazione a supporto del processo, mentre la **funzione gestione del personale di FS SpA** provvede ad archiviare e conservare le lettere di formalizzazione del provvedimento.

Il **Responsabile risorse umane e organizzazione di FS SpA** fornisce informativa semestrale all'AD di FS SpA sugli interventi effettuati.

Personale Dirigente delle Società Controllate

Per i dirigenti di 1° livello organizzativo di Presidente/AD di Società, il Presidente/l'AD della Società definisce, con il supporto della **funzione risorse umane e organizzazione di Società**, la proposta di interventi retributivi; per gli altri dirigenti, la **funzione risorse umane e organizzazione di Società** coordina l'acquisizione delle proposte presentate dai Responsabili del personale dirigente interessato, ne verifica la coerenza e le sottopone al nulla osta dell'AD di Società.

L'elenco delle proposte firmato viene, quindi, trasmesso alla **funzione compensation di FS SpA** e, se si tratta di Società del Polo, alla **funzione risorse umane e organizzazione della Capogruppo di Settore**, per informativa.

La **funzione compensation di FS SpA** verifica l'allineamento delle proposte rispetto alle linee guida di politica retributiva approvata e, per i dirigenti di 1° livello organizzativo di Presidente/AD di Società delle famiglie professionali il cui indirizzo e coordinamento è curato dalla Holding, condivide le stesse con i rispettivi Process Owner, ai fini della loro verifica di coerenza e omogeneità in ambito di famiglia professionale e successiva validazione. Se si tratta di Società del Polo, il Process Owner consulta preventivamente il referente di processo della Capogruppo di Settore.

Effettuate le verifiche, la **funzione compensation di FS SpA** sottopone l'elenco delle proposte all'approvazione del **Responsabile risorse umane e organizzazione di FS SpA**⁷.

A valle del processo di approvazione, la **funzione compensation di FS SpA** comunica formalmente l'esito alle competenti **funzioni risorse umane e organizzazione delle Capogruppo di Settore e delle Società** per i successivi adempimenti a cura della Società. Ciascun dirigente interessato riceve formale comunicazione scritta a firma dell'AD della Società di appartenenza.

Le lettere di formalizzazione dei provvedimenti, predisposte dalla **funzione risorse umane e organizzazione di Società**, sono trasmesse alla **funzione gestione del personale di FS SpA** per i successivi adempimenti amministrativi e, per informativa, alla **funzione compensation di FS SpA**. La **funzione gestione del personale di FS SpA** provvede all'archiviazione delle lettere, mentre la **funzione compensation di FS SpA** provvede all'archiviazione della documentazione a supporto del processo. Le

⁷ Per RFI assicura una valutazione di coerenza complessiva.

funzioni risorse umane e organizzazione di Società provvedono ad archiviare e conservare la documentazione a supporto del processo di propria competenza.

Personale non dirigente

La funzione risorse umane e organizzazione di Società (per FS SpA la funzione sviluppo del personale di FS SpA) coordina l'acquisizione delle proposte presentate dai Responsabili delle strutture, analizza le richieste, eventualmente discutendone con i soggetti proponenti, e le sottopone al Responsabile della funzione risorse umane e organizzazione di Società (per FS SpA il Responsabile risorse umane e organizzazione di FS SpA) che autorizza l'elenco definitivo contenente i beneficiari, la tipologia e l'entità dell'intervento retributivo.

In relazione ai poteri attribuiti ai Responsabili delle funzioni risorse umane e organizzazione di Società, l'elenco degli interventi retributivi e le successive comunicazioni previste per i dipendenti interessati, vengono sottoscritti dai Responsabili stessi ovvero dagli AD di Società, sulla base dell'organizzazione societaria.

Le funzioni risorse umane e organizzazione di Società (per FS SpA la funzione sviluppo del personale di FS SpA) inviano le lettere al personale dipendente interessato tramite una formale comunicazione scritta e alle competenti funzioni per gli adempimenti amministrativi, le quali archiviano tutta la documentazione, inclusa una copia della lettera nel fascicolo del dipendente (per FS SpA la funzione gestione del personale di FS SpA).

SOCIETÀ ESTERE DEL GRUPPO

Si precisa che il presente documento si applica alla popolazione target delle Società Controllate Estere esplicitamente indicata di seguito. Per quanto concerne la popolazione aziendale non espressamente indicata di seguito, la Società Controllata Estera, nel rispetto della propria autonomia societaria ed in coerenza con le proprie specificità organizzative e di attività, definisce autonomamente il proprio processo interno.

Popolazione Target

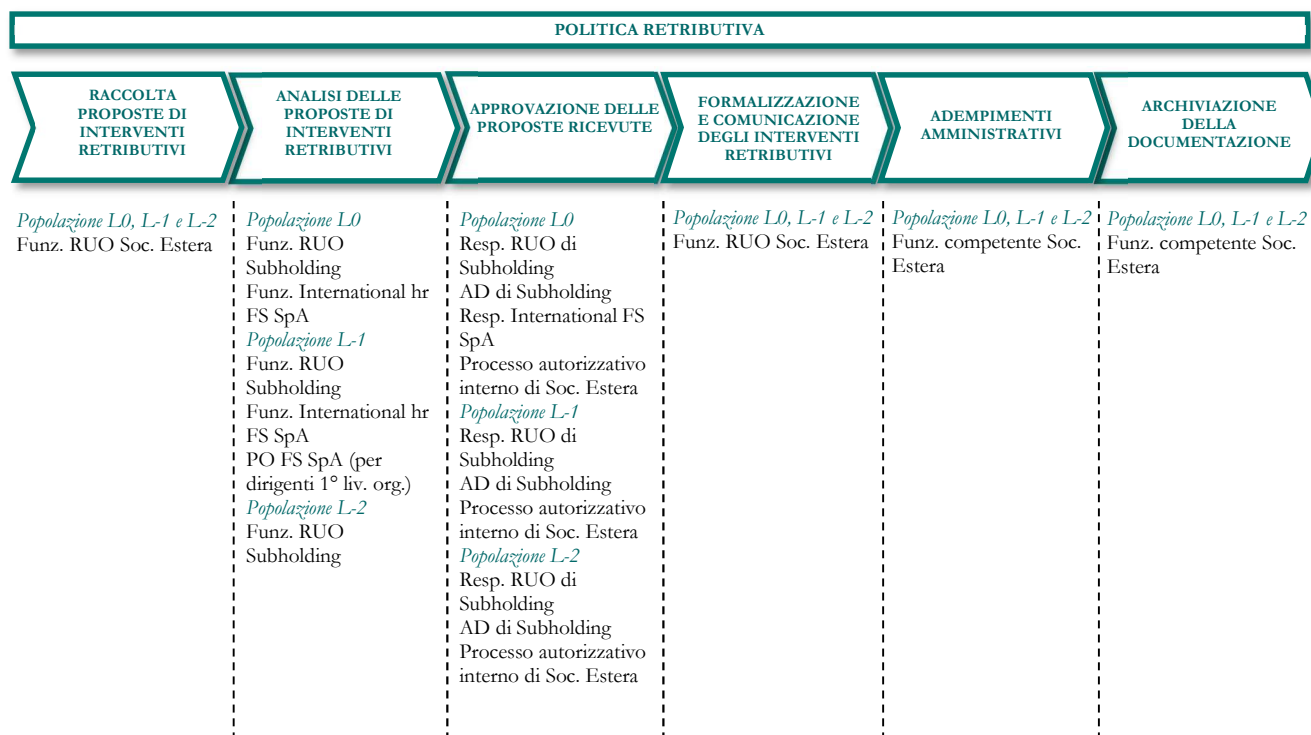
La popolazione target è individuata mediante un driver organizzativo e attraverso la pesatura delle posizioni organizzative di livello L0, L-1 e L-2, ovvero:

- L0: AD e Managing Director delle Società Controllate Estere;
- L-1: Dirigenti di 1° livello organizzativo rispetto a AD o Managing Director delle Società Controllate Estere e AD e Managing Director delle Società Sub-Controllate da parte delle Società

Controllate Estere⁸;

- L-2: Dirigenti di 2° livello organizzativo rispetto all'AD o Managing Director.

Sintesi del Processo:



Alla ricezione dell'informativa sull'avvio della campagna di politica retributiva trasmessa dalla Subholding, la **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera** coordina la raccolta delle proposte di interventi retributivi per la popolazione target e le invia alla **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** per le verifiche di coerenza di competenza.

In particolare, le proposte di interventi retributivi per i dirigenti di 2° livello organizzativo (L-2) vengono elaborate dalla Società Controllata Estera avendo a riferimento anche gli interventi per AD e/o Managing Director, e per i dirigenti di 1° livello organizzativo già validati.

La **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** condivide per informativa le proposte di interventi retributivi con la **funzione risorse umane e organizzazione della Capogruppo di Settore**.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di coerenza e dell'approvazione del **Responsabile della funzione risorse umane e organizzazione di Subholding**, le proposte sono sottoposte all'approvazione dell'AD di Subholding.

⁸ Sia per Società Controllate Estere che per Sub-Controllate Estere si intendono le società controllate al 100% e inserite nel consolidato di Gruppo.

In particolare:

- **Per la popolazione target di livello organizzativo L-0 e L-1**, la **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** condivide le proposte con la **funzione international hr di FS SpA** che effettua la verifica di coerenza rispetto alle strategie e alla governance internazionale, nonché con la **funzione compensation di FS SpA** per la verifica del rispetto delle linee guida di politica retributiva di Gruppo approvate per l'anno di riferimento. Le proposte di interventi retributivi per gli AD o Managing Director delle Società Controllate Estere (L0) sono sottoposte alla validazione del **Responsabile della funzione international di FS SpA**;

Per gli interventi per i dirigenti di primo livello organizzativo (L-1) delle famiglie professionali il cui indirizzo e coordinamento è curato dalla Holding, la **funzione international hr di FS SpA** condivide le proposte anche con i Process Owner di riferimento per la validazione delle stesse, al fine di garantire la coerenza e l'omogeneità degli interventi proposti in ambito di famiglia professionale. Se si tratta di Società del Polo, il Process Owner consulta il referente di processo della Capogruppo di Settore.

Successivamente, la **funzione international hr di FS SpA** inoltra le proposte validate alla **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** che, tenendo informata la **funzione risorse umane e organizzazione della Capogruppo di Settore**, le trasmette alla **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera**.

- **Per la popolazione target di livello organizzativo L-2**, la **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** invia le proposte approvate alla **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera**.

Ricevuta l'approvazione degli interventi retributivi, la **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera** avvia l'iter approvativo interno definito e formalizzato in base alla propria struttura organizzativa e in coerenza con i principi definiti dal presente documento. A valle dell'approvazione, la **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera** comunica formalmente l'esito al soggetto interessato dalla revisione della retribuzione e invia l'informativa alla **funzione international hr di FS SpA** e alla **funzione risorse umane e organizzazione della Subholding**, che informa la **funzione risorse umane e organizzazione della Capogruppo di Settore**.

La **funzione international hr di FS SpA** provvede a inviare la relativa informativa alla **funzione compensation di FS SpA**. Infine, la competente **funzione della Società Controllata Estera** provvede ai successivi adempimenti amministrativi e all'archiviazione e alla conservazione della documentazione a supporto del processo (es. analisi effettuate, lettere, provvedimenti, ecc.).

Si riportano di seguito ulteriori precisazioni.

Con riferimento alla popolazione target sopra citata, per le posizioni ricoperte dal personale distaccato delle Società del Gruppo FS la proposta di revisione della retribuzione viene elaborata dalla Società di provenienza distaccante. Il processo segue poi l'iter della restante popolazione di riferimento in base alla posizione organizzativa ricoperta.

Nel caso in cui la Società Controllata Estera ravvisi la necessità di attuare una revisione della retribuzione fissa e variabile ai fini della *retention* del dipendente, l'iter di verifica e di approvazione dovrà garantire la necessaria tempestività richiesta da tale casistica. La Società Controllata estera deve fornire, unitamente alla proposta, un set di informazioni a corredo (ad esempio: lettera di impegno, track record delle performance annuali delle risorse, motivazioni particolari alla *retention*, ecc.) al fine di agevolare la valutazione delle proposte di interventi retributivi da parte degli organi preposti alla verifica e all'approvazione in base al target di popolazione.

SISTEMI DI INCENTIVAZIONE - CRITERI GENERALI

Il sistema di incentivazione di breve termine (MBO - *Management By Objectives*) del Gruppo mira a contribuire al successo e allo sviluppo dei business aziendali, attraverso l'assegnazione di obiettivi predefiniti, chiari e raggiungibili, direttamente connessi alle responsabilità del singolo e ai risultati economici di Società e/o di Polo e/o di Gruppo, e definiti secondo un processo top-down a partire dagli Amministratori Delegati delle Società del Gruppo FS.

Annualmente, la [funzione compensation di FS SpA](#) elabora la politica di incentivazione di breve termine rivolta al personale dirigente e ai quadri che ricoprono posizioni ritenute di particolare rilevanza per la missione aziendale e per il Gruppo.

Con riferimento alle Società Controllate Estere del Gruppo, ciascuna – tenuto conto delle proprie specificità – può definire autonomamente il proprio calendario annuale per l'assegnazione e la consuntivazione dell'MBO alla popolazione target individuata al suo interno, informando preventivamente la [funzione risorse umane e organizzazione della Subholding](#), qualora presente, la [funzione international hr di FS SpA](#) e la [funzione compensation di FS SpA](#).

La politica di incentivazione di breve termine, cui tutte le Società controllate del Gruppo si attengono, rappresenta la metodologia di funzionamento del sistema di incentivazione e ne descrive l'architettura, le regole di funzionamento e i valori di riferimento dei principali indicatori.

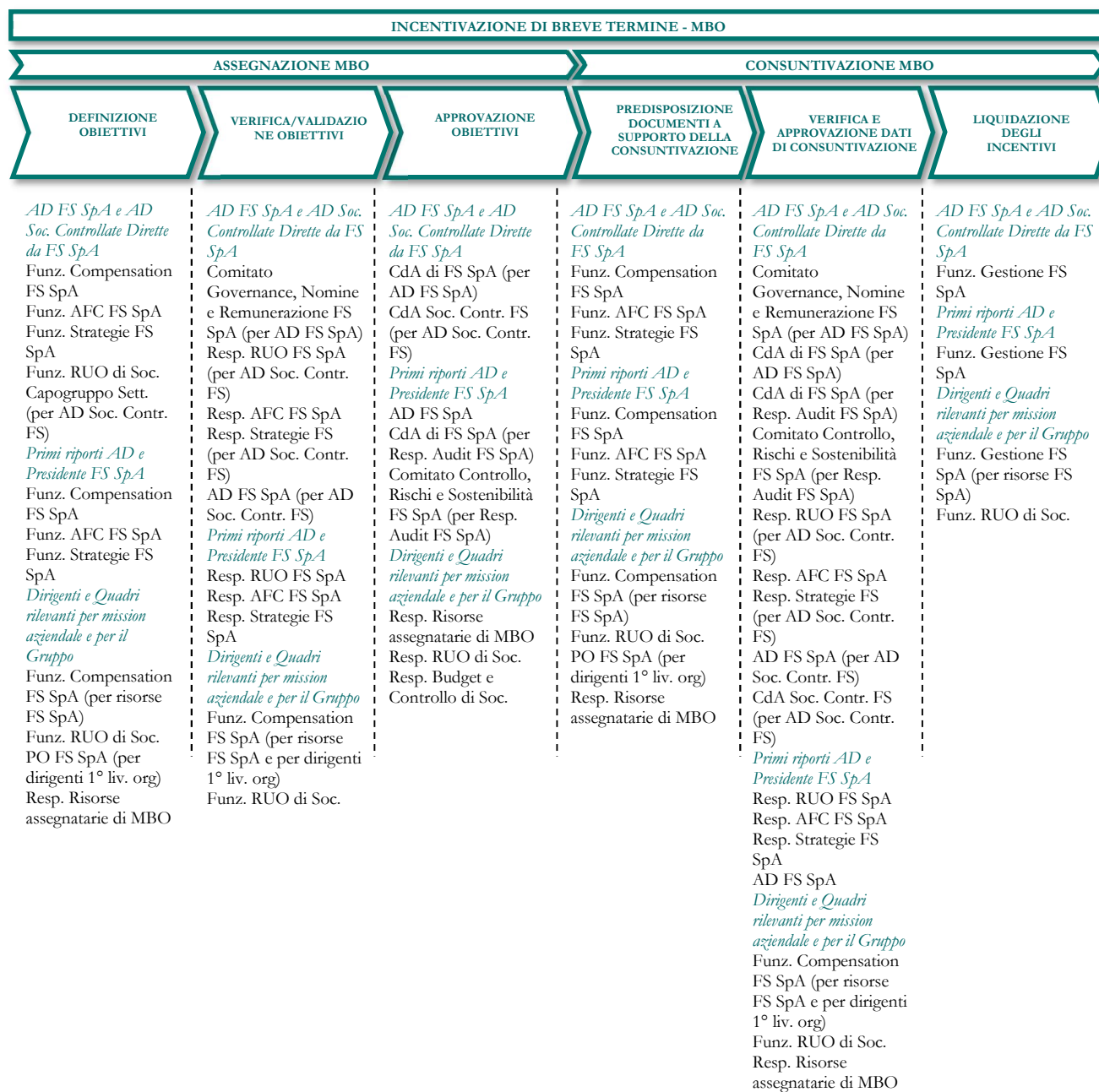
Gli indicatori individuati e utilizzati per la misurazione degli obiettivi del sistema devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere improntati a un approccio trasparente e diretto che consenta di apprezzare oggettivamente performance misurabili e certificabili dai sistemi contabili e di controllo aziendali;
- essere rappresentativi delle priorità definite nel budget.

La coerenza complessiva del sistema di incentivazione è garantita da un processo di assegnazione e consuntivazione *a cascade*, come esplicitato nei successivi paragrafi.

Fermo restando la validità dei criteri descritti per tutte le Società del Gruppo, si riporta di seguito il processo di Incentivazione a Breve Termine - MBO per la popolazione target delle società controllate dirette italiane e delle società controllate dirette ed indirette estere, articolato nei due sottoprocessi:

- Assegnazione MBO;
- Consuntivazione MBO.

SOCIETÀ ITALIANE DEL GRUPPO
Sintesi del processo:


ASSEGNAZIONE MBO

Assegnazione MBO AD FS SpA e AD Società Controllate direttamente da FS SpA

La **funzione compensation** di FS SpA, in collaborazione con le **funzioni amministrazione, finanza e controllo e strategie di FS SpA**, predispone la proposta degli obiettivi di *performance*, dei relativi indicatori e criteri di misurazione e valutazione per l'anno di riferimento, per l'AD di FS SpA, da sottoporre al Comitato per la Governance, le Nomine e la Remunerazione di FS SpA⁹, il quale valuta, inoltre, l'impostazione del sistema di incentivazione per i dirigenti del Gruppo.

La proposta, quindi, viene sottoposta all'approvazione del C.d.A. di FS SpA.

A valle dell'approvazione dell'MBO dell'AD di FS SpA, la **funzione compensation di FS SpA**, in collaborazione con le **funzioni amministrazione, finanza e controllo e strategie di FS SpA**, predispone la proposta di obiettivi per l'anno di riferimento per gli AD delle Società controllate direttamente da FS SpA.

Qualora la Società faccia parte di un Polo, la Capogruppo di Settore può proporre l'assegnazione di eventuali obiettivi di interesse afferenti gli ambiti oggetto di coordinamento tecnico-operativo di Polo.

La proposta viene validata, quindi, dai **Responsabili delle funzioni risorse umane e organizzazione, amministrazione, finanza e controllo e strategie di FS SpA** e dall'AD di FS SpA¹⁰.

A valle della validazione della proposta da parte dell'AD di FS SpA, il **Responsabile Risorse umane e organizzazione di FS SpA** trasmette ai Presidenti ed ai **Responsabili delle funzioni risorse umane e organizzazione di Società**, le schede MBO proposte per i propri Amministratori Delegati. L'approvazione delle proposte di assegnazione per gli AD delle Società controllate da FS SpA avviene attraverso delibera dei rispettivi C.d.A..

Assegnazione MBO Primi riporti AD e Presidente FS SpA

Relativamente a FS SpA, la **funzione compensation di FS SpA** in collaborazione con le **funzioni amministrazione, finanza e controllo e strategie di FS SpA**, procede alla definizione delle proposte di scheda MBO per i primi riporti di AD e Presidente.

Le proposte di scheda MBO per i primi riporti di AD e Presidente vengono validate dai **Responsabili delle funzioni risorse umane e organizzazione, amministrazione, finanza e controllo e strategie di FS SpA** e sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Delegato o del Presidente di FS SpA.

La proposta di scheda MBO per il **Responsabile della funzione Audit di FS SpA** viene sottoposta all'approvazione del C.d.A. previo parere del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di FS SpA.

A valle del processo approvativo, la **funzione compensation di FS SpA** procede al *cascading* degli obiettivi per la restante popolazione coinvolta.

⁹ Come previsto dal Regolamento del Comitato per la Governance, le Nomine e la Remunerazione di FS SpA.

¹⁰ Per RFI la proposta è elaborata dalla società. Le strutture centrali di FS assicurano una valutazione di coerenza complessiva.

La **funzione compensation di FS SpA** archivia tutta la documentazione relativa al processo.

Assegnazione MBO per i Dirigenti e Quadri che ricoprono posizioni ritenute di particolare rilevanza per la missione aziendale e per il Gruppo

Le competenti **funzioni di risorse umane e organizzazione di Società** (per FS SpA la **funzione di compensation di FS SpA**), a conclusione del processo di assegnazione dell'MBO per gli AD delle Società controllate dirette e i primi riporti di AD e Presidente di FS SpA, avviano l'iter di assegnazione degli obiettivi per tutti i dirigenti e per i quadri che ricoprono posizioni ritenute di particolare rilevanza per la missione aziendale e per il Gruppo.

Per le risorse assegnatarie di MBO di 1° livello organizzativo di Presidente/AD delle Società controllate dirette di FS SpA che rientrano nelle famiglie professionali il cui indirizzo e coordinamento è curato dalla Holding, i Process Owner di Gruppo possono proporre obiettivi di famiglia professionale e verificano la coerenza complessiva delle schede assegnate nell'ambito della medesima famiglia, consultando, preliminarmente, per le Società del Polo, il referente di processo della Capogruppo di Settore.

Ciascuna risorsa coinvolta nel sistema di incentivazione propone e condivide con il proprio Responsabile superiore il set di obiettivi individuali. Il Responsabile di primo riporto approva complessivamente gli obiettivi assegnati ai dirigenti e quadri che ricoprono posizioni ritenute di particolare rilevanza per la missione aziendale e per il Gruppo della propria funzione.

La proposta degli obiettivi individuali viene quindi sottoposta alla verifica, rispetto alla politica di incentivazione approvata, da parte delle competenti **funzioni risorse umane e organizzazione di Società** (per FS SpA la **funzione compensation di FS SpA**, d'intesa con la **funzione organizzazione di FS SpA** per la verifica di coerenza degli obiettivi rispetto al ruolo e alle responsabilità assegnati al titolare).

I **Responsabili delle funzioni risorse umane e organizzazione di Società** direttamente controllate da FS SpA condividono gli obiettivi proposti per i riporti di 1° livello organizzativo di Presidente/AD con la **funzione compensation di FS SpA**, che assicura, anche con il supporto della **funzione amministrazione, finanza e controllo**, le necessarie verifiche di coerenza rispetto alla politica di incentivazione approvata.

La successiva approvazione della restante popolazione, tramite la sottoscrizione in modalità dematerializzata¹¹ di ciascuna scheda obiettivi, è a cura dei Responsabili della risorsa interessata, della **funzione risorse umane e organizzazione di Società** e della **funzione budget e controllo di Società**.

La gestione del processo di assegnazione è supportata dal sistema informativo dedicato, che produce e registra la scheda individuale di MBO per ciascuna risorsa coinvolta nel processo di incentivazione nella quale sono espressi gli obiettivi assegnati, i relativi indicatori nonché l'incentivo target associato. Il sistema

¹¹ Per gli AD delle società controllate e per i primi riporti di FS SpA il processo di assegnazione e di consuntivazione viene gestito fuori sistema e ciascun attore coinvolto nelle differenti fasi di processo, ognuno per le attività di propria competenza, deve garantire la tracciabilità degli aspetti sostanziali del percorso decisionale nonché l'archiviazione della relativa documentazione.

inoltre gestisce l'iter dematerializzato di approvazione e di comunicazione degli obiettivi annuali a ciascun destinatario.

CONSUNTIVAZIONE MBO

Consuntivazione MBO AD FS SpA e AD Società Controllate direttamente da FS SpA

Per quanto attiene alla consuntivazione degli MBO, a valle dell'approvazione del Bilancio, la **funzione compensation di FS SpA** predispone in collaborazione con le **funzioni amministrazione, finanza e controllo e strategie di FS SpA** la documentazione a supporto della consuntivazione dell'MBO dell'AD di FS SpA. La consuntivazione degli obiettivi dell'AD di FS SpA viene sottoposta all'approvazione del C.d.A. di FS SpA previo parere da parte del Comitato per la Governance, le Nomine e la Remunerazione di FS SpA sul livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

A valle dell'approvazione, la **funzione compensation di FS SpA**, in collaborazione con le **funzioni strategie e amministrazione, finanza e controllo di FS SpA** predispone la proposta di consuntivazione degli obiettivi per gli AD delle Società controllate direttamente da FS SpA con la relativa documentazione a supporto. La proposta viene validata dai **Responsabili delle funzioni risorse umane e organizzazione, amministrazione, finanza e controllo e strategie di FS SpA** e sottoposta all'approvazione dall'AD di FS SpA.

A valle del processo approvativo, il **Responsabile risorse umane e organizzazione di FS SpA** trasmette ai Presidenti ed ai **Responsabili delle funzioni risorse umane e organizzazione di Società**, le proposte di consuntivazione per i rispettivi Amministratori Delegati. L'approvazione delle proposte di consuntivazione per gli AD delle Società controllate da FS SpA avviene attraverso delibera dei rispettivi C.d.A.. A valle dell'approvazione da parte dei C.d.A., la **funzione compensation di FS SpA** trasmette tramite apposita comunicazione l'estratto del verbale alla **funzione gestione del personale di FS SpA** per procedere alla liquidazione degli incentivi maturati.

Consuntivazione MBO Primi riporti AD e Presidente FS SpA

Relativamente a FS SpA la **funzione compensation di FS SpA**, in collaborazione con le **funzioni strategie e amministrazione, finanza e controllo di FS SpA**, procede alla consuntivazione delle schede dei primi riporti di AD e Presidente, attraverso l'acquisizione della documentazione di supporto.

I **Responsabili delle funzioni risorse umane e organizzazione, amministrazione, finanza e controllo e strategie di FS SpA** validano le proposte di consuntivazione e le sottopongono all'approvazione dall'Amministratore Delegato di FS SpA.

La proposta di consuntivazione per il **Responsabile della funzione Audit di FS SpA** viene sottoposta all'approvazione del C.d.A. previo parere del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

La **funzione compensation di FS SpA** cura la consegna di tutte le schede e lettere individuali agli interessati e trasmette tramite apposita comunicazione l'elenco degli importi corrispondenti agli incentivi maturati alla **funzione gestione del personale di FS SpA** per procedere alla relativa liquidazione.

Consuntivazione di dirigenti e quadri che ricoprono posizioni ritenute di particolare rilevanza per la missione aziendale e per il Gruppo

A valle del processo di consuntivazione degli MBO degli AD e dei primi riporti di AD e Presidente di FS SpA, la **funzione compensation di FS SpA** avvia l'iter di consuntivazione degli MBO per tutti i dirigenti e quadri assegnatari di MBO.

In particolare, ciascuna risorsa assegnataria di MBO predispone direttamente o tramite strutture interne di certificazione dei dati (es budget e controllo, strategie, pianificazione industriale, ecc. in funzione degli obiettivi assegnati), la necessaria documentazione di supporto alla consuntivazione dei propri obiettivi individuali e, previa validazione da parte del proprio Responsabile diretto, la condivide con la **funzione risorse umane e organizzazione di Società (compensation di FS SpA per FS SpA)**. Quest'ultima verifica, sulla base della documentazione prodotta, la coerenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dati.

Per le risorse assegnatarie di MBO di 1° livello organizzativo di Presidente/AD delle Società controllate dirette di FS SpA che rientrano nelle famiglie professionali il cui indirizzo e coordinamento è curato dai Process Owner di Holding, il Process Owner di Holding, attivato dalla **funzione compensation di FS SpA**, condivide la consuntivazione MBO relativamente all'obiettivo di famiglia professionale, consultando il referente di processo della Capogruppo di Settore, se presente.

Relativamente alle risorse assegnatarie di MBO della **funzione di risorse umane e organizzazione di Società (funzione compensation di FS SpA per FS SpA)**, che gestisce il processo di MBO, la coerenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dati deve essere verificata da un'altra funzione di risorse umane e organizzazione, da individuare e formalizzare nei documenti di recepimento della presente procedura (per FS SpA la funzione individuata è la **funzione sviluppo del personale di FS SpA**). Il Responsabile di primo livello dell'AD/Presidente approva complessivamente i consuntivi degli obiettivi assegnati ai dirigenti e quadri che ricoprono posizioni ritenute di particolare rilevanza per la missione aziendale e per il Gruppo della propria funzione.

I **Responsabili delle funzioni risorse umane e organizzazione di Società** condividono le proposte di consuntivazione degli obiettivi dei riporti di 1° livello organizzativo di Presidente/AD delle Società controllate dirette di FS SpA con la **funzione compensation di FS SpA**, che assicura, anche con il supporto della funzione amministrazione, finanza e controllo, le necessarie verifiche di coerenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati.

Per il personale dirigente, l'elenco degli incentivi maturati relativi al raggiungimento degli obiettivi dell'anno – siglato dall'AD di Società (per FS SpA l'elenco è firmato dal **Responsabile risorse umane e organizzazione di FS SpA**) - viene trasmesso dalla **funzione risorse umane e organizzazione di Società**

alla **funzione compensation di FS SpA** che, effettuate le valutazioni di coerenza complessiva, lo invia alla **funzione gestione del personale di FS SpA** per dar seguito alle attività amministrative.

Il processo di consuntivazione degli obiettivi è inoltre assicurato attraverso apposita funzionalità prevista nel sistema informativo dedicato che gestisce - oltre al meccanismo di calcolo del premio individuale - anche l'iter dematerializzato di consuntivazione e comunicazione dell'incentivo maturato all'interessato.

Per il personale non dirigente, l'elenco degli incentivi maturati relativi al raggiungimento degli obiettivi dell'anno viene trasmesso dal **Responsabile della funzione risorse umane e organizzazione di Società** (per FS SpA **funzione compensation di FS SpA**) alla competente funzione per dar seguito alle attività amministrative.

Le **funzioni risorse umane e organizzazione di Società** garantiscono il monitoraggio del processo MBO anche attraverso la tracciabilità delle attività connesse, assicurata dal sistema informativo dedicato.

SOCIETÀ ESTERE DEL GRUPPO

Si precisa che il presente documento si applica alla popolazione target delle Società Controllate Estere esplicitamente indicata di seguito. Per quanto concerne la popolazione aziendale non espressamente indicata di seguito, la Società Controllata Estera, nel rispetto della propria autonomia societaria ed in coerenza con le proprie specificità organizzative e di attività, definisce autonomamente il proprio processo interno e relativo calendario annuale, in coerenza con i principi definiti dalla normativa di Gruppo.

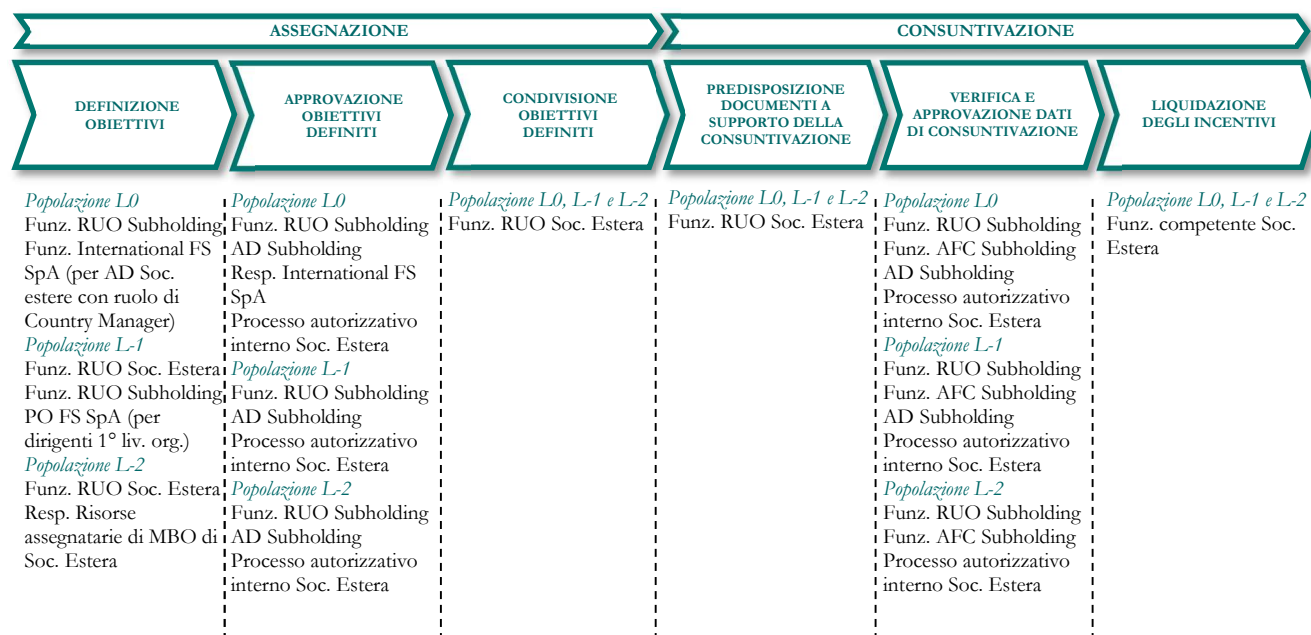
Popolazione Target

La popolazione target è individuata mediante un driver organizzativo e attraverso la pesatura delle posizioni organizzative di livello L0, L-1 e L-2, ovvero:

- L0: AD e Managing Director delle Società Controllate Estere, inclusi AD con ruolo di Country Manager¹²;
- L-1: Dirigenti di 1° livello organizzativo rispetto a AD o Managing Director delle Società Controllate Estere e AD e Managing Director delle Società Sub-Controllate da parte delle Società Controllate Estere¹³;
- L-2: Dirigenti di 2° livello organizzativo rispetto all'AD o Managing Director.

¹² Nel caso in cui il Country Manager non ricopra il ruolo di Amministratore Delegato della Società Controllata Estera, si applica il processo di incentivazione definito per il personale dirigente di FS S.p.A.

¹³ Sia per Società Controllate Estere che per Sub-Controllate Estere si intendono le società controllate al 100% e inserite nel consolidato di Gruppo.

Sintesi del Processo:

ASSEGNAZIONE MBO

La **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera**, in linea con le tempistiche definite nel proprio calendario annuale, definisce le proprie proposte di obiettivi individuali, tenendo conto delle linee guida del sistema di incentivazione emanate da FS SpA per l'anno di riferimento, e le trasmette alla **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** per il consolidamento delle schede MBO.

In particolare, le proposte di obiettivi sono così definite:

- **Per la popolazione target di livello organizzativo L0**, la **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** predispone una propria proposta di obiettivi che la funzione international hr di FS SpA può integrare nel caso in cui l'AD della Società Controllata Estera ricopra anche il ruolo di Country Manager (L0). La funzione international hr di FS SpA trasmette l'informativa della proposta di obiettivi, con l'eventuale integrazione, alla funzione compensation di FS SpA;
- **Per la popolazione target di livello organizzativo L-1**, la **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** integra la proposta di obiettivi individuali ricevuta dalla Società Controllata Estera inserendo, per le risorse assegnatarie di MBO primi riporti di AD o Managing Director che rientrano nelle famiglie professionali il cui indirizzo e coordinamento è curato dalla Holding, gli eventuali obiettivi di famiglia professionale proposti dai Process Owner di Gruppo;
- **Per la popolazione target di livello organizzativo L-2**, il set di obiettivi individuali viene identificato dal **Responsabile del personale interessato della Società Controllata Estera** e consolidato dalla **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera** nella scheda MBO che viene trasmessa alla Subholding.

A seguito del consolidamento delle schede MBO, la **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** effettua le verifiche di coerenza rispetto alla politica di incentivazione di Gruppo e al budget approvato. La **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** condivide per informativa la proposta di obiettivi per l'anno di riferimento con la **funzione risorse umane e organizzazione della Capogruppo di Settore**.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche e alla validazione da parte del **Responsabile della funzione risorse umane e organizzazione di Subholding**, le schede MBO sono sottoposte all'approvazione dell'AD di Subholding.

Successivamente:

- **Per la popolazione target di livello organizzativo L0 e L-1**, la **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** invia le schede MBO alla **funzione international hr di FS SpA** per ulteriori verifiche di coerenza rispetto alle strategie e alla governance internazionale, nonché rispetto alla politica di incentivazione di Gruppo per l'anno di riferimento. A valle delle verifiche, le schede MBO per AD e Managing Director delle Società Controllate Estere (L0) sono sottoposte alla validazione da parte del **Responsabile della funzione international di FS SpA** in qualità di Process Owner della famiglia professionale di riferimento.

Ricevuto il nulla osta, la **funzione international hr di FS SpA** inoltra le schede MBO alla **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** che, a valle dell'approvazione finale da parte dell'AD di Subholding, le trasmette alla **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera**, informando la **funzione risorse umane e organizzazione della Capogruppo di Settore**.

- **Per la popolazione target di livello organizzativo L-2**, la **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** invia le schede MBO approvate alla **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera**, tenendo informata la **funzione risorse umane e organizzazione della Capogruppo di Settore**.

A seguito dell'approvazione delle schede MBO da parte della Subholding, la **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera** avvia l'iter approvativo interno definito e formalizzato in base alla propria struttura organizzativa e in coerenza con i principi definiti dalla presente CO/G. La **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera** provvede a inviare formale comunicazione al soggetto assegnatario dell'MBO, e a conclusione dell'iter invia l'informativa alla **funzione international hr di FS SpA** e alla **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding**, che la inoltra alla **funzione risorse umane e organizzazione della Capogruppo di Settore**. La **funzione international hr di FS SpA** provvede a inviare la relativa informativa alla **funzione compensation di FS SpA**.

CONSUNTIVAZIONE MBO

Per quanto attiene alla consuntivazione degli MBO, a valle dell'approvazione del Bilancio e in linea con le tempistiche definite, la **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera** predispone, la documentazione a supporto della consuntivazione degli obiettivi per la popolazione target assegnataria di MBO e verifica la coerenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dati. La documentazione viene trasmessa alla **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** che, congiuntamente con la **funzione amministrazione, finanza e controllo di Subholding**, effettua una verifica sui dati consuntivati e la inoltra alla **funzione risorse umane e organizzazione della Capogruppo di Settore**.

In aggiunta, **per la popolazione target di livello organizzativo L-1**, la **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** trasmette preliminarmente alla **funzione international hr di FS SpA** la documentazione relativa ai dirigenti di 1° livello organizzativo (L-1) assegnatari di MBO che rientrano nelle famiglie professionali il cui indirizzo e coordinamento è curato dai Process Owner di Holding. Il Process Owner di Holding, attivato dalla **funzione international hr di FS SpA**, condivide la consuntivazione MBO relativamente all'obiettivo di famiglia professionale.

Successivamente la **funzione risorse umane e organizzazione di Subholding** e la **funzione amministrazione, finanza e controllo di Subholding** validano la documentazione di consuntivazione dell'MBO e, in particolare, **per la popolazione target di livello organizzativo L0 e L-1**, la documentazione di consuntivazione MBO viene sottoposta all'approvazione dell'AD di Subholding.

La documentazione di consuntivazione dell'MBO approvata viene inviata alla **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera** per l'avvio dell'iter approvativo interno. Ciascuna Società Controllata Estera definisce e formalizza tale iter, in base alla propria struttura organizzativa e in coerenza con i principi definiti dal presente documento.

A valle dell'approvazione la **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera** cura la consegna di tutte le schede e lettere individuali agli interessati, provvedendo a inviare l'informativa alla **funzione international hr di FS SpA** e alla **funzione risorse umane e organizzazione della Subholding**, che informa la Capogruppo di Settore. La **funzione international hr di FS SpA** provvede a inviare la relativa informativa alla **funzione compensation di FS SpA**.

Infine, la **funzione risorse umane e organizzazione della Società Controllata Estera** trasmette la documentazione di consuntivazione alla funzione competente di Società per le attività amministrative e relativa liquidazione degli importi.

Si precisa che, con riferimento alla popolazione target sopra citata, per le posizioni ricoperte dal personale distaccato delle Società del Gruppo FS la proposta di MBO viene elaborata dalla Società di provenienza distaccante. Il processo segue poi l'iter della restante popolazione di riferimento in base alla posizione organizzativa ricoperta.

Firmato

Massimo Bruno

Riferimenti normativi interni

- Modello di Governance del Gruppo FS Italiane;
- Modello di Compliance del Gruppo FS Italiane;
- Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Modello Organizzativo e di Gestione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e delle Società del Gruppo ex D.Lgs. 231/2001;
- Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane e *Anti-Bribery management system*;
- Linee di indirizzo per la classificazione delle informazioni in termini di riservatezza
- Modello di gestione per la Protezione dei dati personali;
- Procedura Amministrativo-Contabile di Ferrovie dello Stato Italiane SpA – “Gestione del Personale Dirigente”;
- Procedura Amministrativo-Contabile di Ferrovie dello Stato Italiane SpA – “Gestione del Personale Dipendente”.

Nella gestione delle attività afferenti ai processi descritti nel presente documento all'interno del Gruppo, il comportamento del personale coinvolto deve essere coerente con i valori etici perseguiti dal Gruppo FS Italiane ed improntato ai principi di imparzialità, liceità, equità, non discriminazione, trasparenza e valorizzazione del merito, anche al fine di garantire parità di trattamento per tutti i soggetti interessati.

CONTRIBUTO ALLA IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI: consentire che i principali rischi siano identificati, valutati, mitigati e monitorati, al fine di supportare il Management nell'assunzione di decisioni consapevoli ed allo scopo di minimizzare gli impatti degli stessi sul raggiungimento degli obiettivi cui sono collegati e sulla reputazione della Società.

TRASPARENZA E TUTELA DEGLI STAKEHOLDERS: contribuire a garantire nei confronti degli stakeholders trasparenza nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali sui processi descritti nel documento a tutela della reputazione e dell'integrità della Società e degli stessi stakeholders.

ACCOUNTABILITY: chiara definizione di ruoli e responsabilità per i Referenti di Processo che, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano attivamente e, per i profili di competenza, assumono le relative responsabilità in relazione alle diverse fasi dei processi descritti nel documento e di individuazione, mitigazione e monitoraggio dei relativi rischi identificati.

SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: rispetto del principio della segregazione delle responsabilità in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e di monitoraggio della stessa.

IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: i dipendenti coinvolti nei processi descritti nel documento, devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni situazione dalla quale possa scaturire un conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE: garantire relativamente a ciascun Referente di Processo, per le attività di propria competenza, la tracciabilità degli aspetti sostanziali del percorso decisionale nonché l'archiviazione, ove possibile e preferibilmente tramite l'utilizzo di adeguati supporti informatici e comunque nel rispetto della normativa applicabile, della relativa documentazione, l'individuazione e la ricostruzione ex post delle fonti e degli elementi informativi che supportano le attività.

RISERVATEZZA: fermi restando gli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni di legge vigenti e la trasparenza delle attività poste in essere, è obbligo dei dipendenti che intervengono nelle fasi dei processi descritti nel documento assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati.

RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA¹⁴	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Funzione Risorse Umane e Organizzazione di FS SpA	11 novembre 22	Struttura CORPORATE AFFAIRS a diretto riporto dell'AD di FS SpA	DOr n. 205/AD del 1° luglio 2022
Funzione Compensation di FS SpA	11 novembre 22	Struttura COMPENSATION & BOARD REWARD in ambito CORPORATE AFFAIRS/PEOPLE MANAGEMENT & COMPENSATION	DOr n. 150/COA dell'8 ottobre 2021
Funzione di Organizzazione di FS SpA	11 novembre 22	Struttura GROUP ORGANIZATION in ambito CORPORATE AFFAIRS/ORGANIZATION & PEOPLE DEVELOPMENT	DOr n. 150/COA dell'8 ottobre 2021
Funzione di Sviluppo del Personale di FS SpA	11 novembre 22	Struttura DEVELOPMENT & PERFORMANCE MANAGEMENT in ambito CORPORATE AFFAIRS/ORGANIZATION & PEOPLE DEVELOPMENT/ RECRUITING, DEVELOPMENT & PEOPLE CARE	DOr n. 150/COA dell'8 ottobre 2021
Funzione Gestione del personale di FS SpA	11 novembre 22	Struttura GESTIONE in ambito CORPORATE AFFAIRS/PEOPLE MANAGEMENT & COMPENSATION	DOr n. 207/COA del 1° luglio 2022
Funzione Audit di FS SpA	11 novembre 22	Struttura AUDIT a diretto riporto del Presidente di FS SpA	DOr n. 146/P del 5 agosto 2021
Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo di FS SpA	11 novembre 22	Struttura ADMINISTRATION, FINANCE & CONTROL a diretto riporto dell'AD di FS SpA	DOr n. 217/AD del 19 settembre 2022
Funzione Strategie di FS SpA	11 novembre 22	Struttura STRATEGY & SUSTAINABILITY a diretto riporto dell'AD di FS SpA	DOr n. 205/AD del 1° luglio 2022
Funzione International di FS SpA	11 novembre 22	Struttura INTERNATIONAL a diretto riporto dell'AD di FS SpA	DOr n. 147/AD del'8 ottobre 2022
Funzione International HR di FS SpA	11 novembre 22	Struttura INTERNATIONAL HR in ambito INTERNATIONAL	DOr n. 152/INT COA dell'8 ottobre 2022

¹⁴ L'Allegato tecnico "Riferimenti Organizzativi" sarà aggiornato, a firma del responsabile risorse umane e organizzazione di Società, senza necessità di rimettere il presente documento, in caso di modifiche organizzative che non abbiano impatti sul processo descritto e sulle connesse responsabilità delle strutture coinvolte, ma solo sul naming delle stesse o sulla loro collocazione organizzativa in ambito societario.